

디지털서비스 카탈로그계약 특수조건

조달청공고 제2023-227호(2023.06.29.)

조달청공고 제2023-248호(2023.07.21.)

조달청공고 제2025-531호(2025.12.22.)

제1장 총 칙

제1조(적용범위) 이 특수조건(이하 "조건"이라 한다)은 조달청이 계약상대자와 체결하는 디지털서비스에 대한 카탈로그계약에 적용하며, 이 조건에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 「(계약예규)용역계약일반조건」(이하 "일반조건"이라 한다)을 적용한다.

제2조(정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "디지털서비스"란 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」(이하 "클라우드컴퓨팅법"이라 한다) 제20조제3항 각 호의 서비스를 말한다.
2. "카탈로그"란 수요기관의 다양한 수요를 반영하여 해당 용역(서비스)의 상세 설명, 가격, 납품기한, 계약업체 정보, 인증 보유현황 등 수요기관이 상품정보를 쉽게 파악할 수 있도록 별지2호 서식에 따라 업체가 제공하는 상품설명서를 말한다.
3. "디지털서비스 카탈로그계약"이란 「조달사업법 시행령」 제16조에 따라 각 수요기관에서 필요로 하는 디지털서비스 상품을 수요기관이 선택하여 구매할 수 있도록 카탈로그를 제시하는 계약상대자와 체결하는 공급계약을 말한다.
4. "디지털서비스 심사위원회"란 국가기관 등이 이용하기에 적합한 디지털서비스를 선정하기 위하여 「클라우드컴퓨팅법 시행령」 제15조의3에 따라 구성된 위원회를 말한다.
5. "수요기관"이란 「조달사업에 관한 법률」(이하 "조달사업법"이라 한다) 제2조제5호에 따른 수요기관으로서 조달업무를 수행하기 위하여 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제12조에 따른 국가종합전자조달시스템(www.g2b.go.kr, 이하 "나라장터"라 한다)에 등록한 기관을 말한다.
6. "수요물자"란 조달사업법 시행령 제2조에서 정하고 있는 범위의 물자로서 조달청장이 국내 및 국외에서 구매 공급하는 물품과 용역(서비스)를 말한다.
7. "계약상대자"란 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」 및 「국가종합전자조달시스템 이용약관」의 규정에 따라 나라장터에 이용자 등록을 한 자로서 조달청과 디지털서비스 카탈로그계약을 체결한 자를 말한다.
8. "계약담당공무원"이란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 "국가계약법 시행규칙"이라 한다) 제2조에서 규정하는 공무원으로서, 조달청장으로부터 구매계약업무의 위임을 받은 부서의 장 또는 부서의 장으로부터 계약사무의 일부를 위임받은 자를 말한다.

9. "종합쇼핑몰"이란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 "국가계약법"이라 한다) 제22조 또는 「조달사업법 시행령」 제16조에 따라 조달청이 카탈로그계약을 체결한 계약상대자의 수요물자를 수요기관이 전자적으로 구매할 수 있도록 나라장터에 개설한 온라인 쇼핑몰(shop.g2b.go.kr)을 말한다.
10. "디지털서비스몰"이란 클라우드 등 디지털서비스의 거래 활성화를 위하여 조달청이 나라장터에 구축·운영하는 온라인쇼핑몰(digitalmall.g2b.go.kr)을 말한다.
11. "원산지"란 「대외무역법 시행령」 제2조제3호 및 제2조제4호에 따라 서비스를 제공하는 거주자 또는 비거주자가 소재하는 지역을 말한다.
12. "기술서비스업무심의회"란 디지털서비스 등 기술서비스 계약의 전반적인 사항에 대한 의사결정을 위한 합의체로 조달청 기술서비스국에 설치된 심의회(이하 '심의회'라 한다)를 말한다.
13. "품명"이란 「물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 법률」에 따라 물품을 기능, 용도, 성질에 따라 대, 중, 소, 세분류로 나누어 체계화한 물품분류번호 8자리에 대응하는 분류명을 말한다.
14. "세부품명"이란 품명의 하위개념으로 물품분류번호 8자리를 용도, 재질, 형태 등에 따라 세부적으로 추가 분류한 물품분류번호 10자리에 대응하는 분류명을 말한다.
15. "검사"란 「물품구매계약 품질관리 특수조건」 제2조제2호에 따라 계약목적물이 관련법령에 적합하고 구매규격(카탈로그, 제안요청서, 제안서 포함)대로 서비스를 수행하였는지 여부를 검사공무원이 확인하는 것을 말한다.
16. "상품등록"이란 계약담당공무원이 계약상대자와 체결한 디지털서비스 카탈로그 계약 상품을 전자적으로 거래가 가능하도록 디지털서비스몰에 등록하는 것을 말한다.
17. "계약연장"이란 동일 계약에서 다른 계약조건은 변동 없이 계약기간만을 연장하는 것을, "재계약"이란 종전계약 종료 후 새로운 계약을 체결하는 것을 말한다.
18. "상품정보"란 상품일반정보(계약상대자가 계약상품에 대하여 상품정보시스템에 등록한 정보), 상품상세정보, 인증정보, 유의어 정보, 원산지 정보 등 수요기관의 구매의사결정에 필요한 정보로서 디지털서비스몰을 통해 수요기관에게 제공되는 정보를 말한다.
19. "조사담당공무원"이란 디지털서비스 카탈로그계약에 대한 제출 서류의 허위 여부 또는 입찰 및 계약관련 서류를 위조·변조, 그 밖에 부정한 방법으로 작성·제출(이하 "허위 서류 또는 부정한 방법으로 서류 제출"이라 한다) 여부, 불공정한 공동행위 여부, 부정한 행위로 얻은 이득 등을 파악하기 위한 사후 점검 및 조치와 관련된 업무를 담당하는 자로서, 이에 대하여 조달청장으로부터 위임을 받은 부서의 장, 부서의 장으로부터 해당 업무의 일부를 위임받은 자, 제7호의 계약담당공무원을 말한다.
20. "거래정지"란 디지털서비스 카탈로그계약의 가격협의를(수의시담)·계약체결·계약이행 등의 과정(제안요청 및 평가를 포함한다)에 있어 계약상대자의 부당하거나 부정한 행위, 계약조건 위반 등의 사유로 디지털서비스몰을 통한 거래를 일정기간

동안 중단하는 조치를 말하며, "판매중지"란 거래정지 사유 외의 사유로 디지털서비스물을 통한 거래를 일정기간 동안 중단하는 조치를 말한다.

21. "브로커"란 계약상대자가 아님에도 디지털서비스 카탈로그계약의 수의시담·계약체결·계약이행 등의 과정, 수요기관의 납품업체 선정 등에 개입하여 직접 이익을 얻거나 계약상대자 또는 제3자로 하여금 이익을 얻게 하는 자를 말한다.
22. "제안요청서"란 수요기관이 진행하는 제안요청에 참가하려는 자에게 제안서의 제출을 요청하기 위하여 지급하는 서류를 말한다.
23. "제안서"란 수요기관이 진행하는 제안요청에 참가하려는 자가 제안요청서 및 제안요청내용에 따라 작성하여 수요기관에 제출하는 서류를 말한다.
24. "이용약관"이란 계약상대자가 수요기관의 디지털서비스 이용에 관한 권리와 의무, 그 밖에 필요한 사항을 정한 약관을 말한다.
25. "서비스수준협약"이란 합은 디지털서비스를 안정적이고 지속적으로 공급하는 등 품질을 확보하기 위해 서비스의 내용과 그 이행 수준 등에 관하여 수요기관의 장과 계약상대자가 정한 약정을 말한다.
26. "이용자 정보"란 「클라우드컴퓨팅법」 제2조제4호에 따른 정보를 말한다.
27. "다른 규정"이란 「국가계약법」 및 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「조달사업법」 및 같은 법 시행령·시행규칙, 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」, 「(계약예규) 용역계약일반조건」, 「조달청 내자구매업무 처리규정」, 「물품구매계약 품질관리 특수조건」, 「전자문서 및 전자거래기본법」, 「전자서명법」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 "지방계약법"이라 한다) 등을 말한다.

제2장 계약 체결

제3조(계약보증금 납부) 계약상대자는 「조달사업법 시행령」 제13조의2에 따른 계약보증금을 납부하여야 하며, 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니하는 등 계약보증금의 국고 귀속 사유가 발생하는 경우 계약담당공무원은 「국가계약법」 제12조제3항 및 같은 법 시행령 제51조제2항제2호에 따라 해당 계약보증금을 국고에 귀속시켜야 한다.

제4조(디지털서비스물 상품등록) ① 계약담당공무원은 디지털서비스 카탈로그계약을 체결하고 계약상대자가 제공하는 카탈로그와 기본제안서를 첨부하여 디지털서비스물에 등록하여야 한다.

② 계약상대자는 등록된 카탈로그와 기본제안서의 내용을 임의로 수정할 수 없으며 카탈로그의 수정은 반드시 계약담당공무원의 승인을 거쳐야 한다.

③ 계약담당공무원은 제2항에 따른 카탈로그의 수정이 있는 경우 과학기술정보통신부에 통보하여야 한다.

제5조(계약기간) ① 본 계약의 기본 계약기간은 계약 체결일로부터 3년으로 한다. 다만, 계약상대자가 요청하는 경우에는 연단위로 3년 미만으로 정할 수 있다.

- ② 계약을 체결한 후 다음 각 호에 모두 해당되고 계약상대자가 계약기간 종료일 전에 계약기간의 연장을 요청하는 경우에는 제1항의 기본 계약기간의 범위 내에서 계약기간을 연장할 수 있다.
1. 계약기간 동안 부정당업자제재, 거래정지, 납품지연, 규격미달 사실이 없는 경우
 2. 최초 계약 당시 자격 및 조건을 유지하고 있는 경우

제3장 계약관리

제1절 계약변경

제6조(계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지) ① 계약담당공무원은 「국가계약법」 제12조제3항에 따라 계약보증금을 국고에 귀속시키는 경우에는 계약에 특별히 정한 것이 없는 한 같은 법 시행령 제75조에 따라 해당 계약을 해제 또는 해지하고 계약상대자에게 그 사유를 통지하여야 한다.

- ② 계약담당공무원은 「용역계약일반조건」 제29조에 따라 계약상대자의 책임있는 사유로 인하여 해당 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있으며, 계약상대자에게 그 사실을 통보하여야 한다.
- ③ 계약담당공무원은 계약상대자의 책임있는 사유로 인하여 디지털서비스 심사위원회로부터 부적합 판단을 받은 경우 해당 계약을 해제 또는 해지할 수 있으며, 계약상대자에게 그 사실을 통보하여야 한다.
- ④ 계약담당공무원은 제1항부터 제3항 이외에도 계약상대자가 책임있는 사유로 계약상 의무를 위반하는 경우, 이 조건 등 관련 규정에 따라 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

제7조(계약상대자의 요청 등에 따른 계약의 해지) ① 계약담당공무원은 다음 각 호를 모두 충족하는 경우 등 디지털서비스 카탈로그계약 제도의 적절한 운영을 해칠 염려가 없다고 판단되는 계약상대자에 대해서는 계약상대자의 요청에 의하여 계약을 해지할 수 있다.

1. 계약 이행의무가 남아있는 납품요구가 없을 것
 2. 계약상대자의 귀책으로 인한 디지털서비스물 거래정지나 부정당업자 제재의 사유가 발생하지 않은 경우일 것
- ② 계약담당공무원은 제1항에도 불구하고 계약 이행의무가 남아있는 납품요구가 없고 부도 또는 파산, 폐업 등의 상태로 해당 계약 이행이 어렵다고 판단되는 계약상대자에 대해서는 계약상대자의 요청 없이도 계약을 해지할 수 있다.
- ③ 계약담당공무원은 제1항 또는 제2항에 따라 계약을 해지하는 경우 해당 계약상대자에 대하여 「국가계약법」 제12조에 따른 계약보증금의 국고귀속 및 같은 법 제27조에 따른 입찰참가자격제한을 적용하지 아니한다. 다만, 해당 계약상대자와는 해당 세부품명에 대하여 계약해지일로부터 1년간 디지털서비스 카탈로그계약을 체결하지 아니할 수 있다.

- ④ 계약담당공무원은 제1항에 따라 계약을 해지하는 경우에는 1개월 판매중지 후 이를 승인할 수 있다.

제8조(수정계약) ① 계약담당공무원은 계약상대자가 계약기간 중 카탈로그, 기본제안서, 1회 최대납품요구금액, 계약조건 등에 대해 변경을 요청하는 경우에는 계약상대자와 협의하여 수정계약을 체결할 수 있다. 다만, 1회 최대납품요구금액을 증액하는 경우에는 그에 상응하는 금액의 계약보증금을 추가로 납부하게 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 디지털서비스몰 거래정지 또는 부정당업자제재 사유가 발생한 경우 등 디지털서비스 카탈로그계약 제도의 적정한 운영을 해칠 염려가 있다고 판단되는 계약상대자에 대해서는 수정계약 요청을 반려할 수 있다. 다만, 필요한 경우 심의회의 심의를 거쳐 수정계약을 체결할 수 있다.

제9조(기획전) 계약담당공무원은 「국가종합전자조달시스템 종합쇼핑몰 운영규정」 제16조에 따라 조달청 주관으로 별도의 기간을 정하여 카탈로그 가격 할인, 상품 홍보 등을 위한 기획전을 실시할 수 있다.

제2절 계약상대자의 의무

제10조(계약상대자 의무) ① 계약상대자는 「클라우드컴퓨팅법」, 「개인정보보호법」, 「클라우드컴퓨팅서비스 정보보호에 관한 기준」, 「국가정보보안기본지침」, 「행정공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인」 및 「국가·공공기관 클라우드컴퓨팅 보안 가이드라인」 등 디지털서비스와 관련된 일체의 규정을 준수하여야 한다.

② 계약상대자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체없이 해당 수요기관의 장과 계약담당공무원에게 통지하여야 한다.

1. 해킹 등 전자적 침해사고 발생
2. 이용자 정보의 유출
3. 디지털서비스의 일시 중단
4. 디지털서비스 심사위원회의 부적합 판단
5. 그 밖에 수요기관의 디지털서비스 이용에 중대한 영향을 미치는 사항

③ 계약상대자는 디지털서비스 이용 시 유의사항을 이용약관 등에 명시하여야 하며, 수요기관 이용자는 이를 준수하여야 한다.

④ 계약담당공무원은 제1항 및 제2항에 따른 의무를 위반한 계약상대자에 대하여 디지털서비스몰 거래정지 등의 조치를 취할 수 있다.

제11조(계약신청 요건 유지의무) ① 계약상대자는 계약기간 동안 「디지털서비스 카탈로그계약 업무처리 규정」 제5조의 계약신청 요건을 유지하여야 한다.

② 계약담당공무원은 계약상대자가 제1항을 위반한 경우 해당 계약을 해지하고, 「국가계약법」 제27조에 따른 부정당업자로 입찰참가자격 제한 및 같은 법 제12조에 따른 계약보증금의 국고귀속 조치를 할 수 있다.

제12조(상품정보의 등록의무) ① 계약담당공무원은 「국가종합전자조달시스템 종합쇼핑몰 운영규정」에 따라 수요기관의 구매의사결정에 필요한 상품정보를 정하여 운영할 수 있다.

② 계약상대자는 제1항의 상품정보를 디지털서비스 심사위원회에 제시한 서비스 정보와 동일하게 등록하여야 하고 이를 적정하게 유지 및 관리하여야 한다.

③ 계약담당공무원은 계약상대자가 제2항을 위반한 경우 또는 상품정보를 허위로 기재하거나 과장한 경우에는 거래정지를 할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항에 따라 상품정보를 등록한 계약상대자는 「국가종합전자조달시스템 종합쇼핑몰 운영규정」 제17조(홍보물 및 콘텐츠 제작)에 동의한 것으로 간주한다.

제13조(변동사항 통보의무) ① 계약상대자는 디지털서비스 카탈로그계약 품목에 대하여 권리관계, 관련 인허가, 인증정보 등에 변동이 있을 경우 7일 이내에 조달청 및 과학기술정보통신부에 통보하여야 한다.

② 계약담당공무원은 계약상대자가 제1항을 위반한 경우 위반내용을 고려하여 거래정지를 할 수 있다.

제14조(품질유지의무) ① 계약담당공무원은 계약상대자로 하여금 디지털서비스 카탈로그계약 품목이 수요기관에 납품되는 과정에서 카탈로그, 제안요청서, 제안서 등에서 명시하는 품질을 유지하도록 하여야 한다.

② 계약담당공무원은 수요기관에서 품질 미달을 통보할 경우 과학기술정보통신부장관에게 「디지털서비스 심사·선정 등에 관한 고시」 제8조(품질관리)에 따른 디지털서비스의 품질점검을 요청할 수 있다.

③ 계약담당공무원은 계약상대자가 품질유지의무를 위반한 경우 위반내용을 고려하여 거래정지를 할 수 있다.

제3절 사후조치

제15조(거래정지) ① 계약담당공무원은 계약상대자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 최소 1개월에서 최대 24개월 범위 내에서 디지털서비스몰에서의 거래를 정지할 수 있다.

1. 계약담당공무원 또는 수요기관을 속이거나 이들로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 상품정보의 표시·기재행위로 공정한 거래에 반하는 다음 각 목의 경우
가. 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀리는 허위·과장의 표시·기재행위
나. 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 기만적인 표시·기재행위
다. 비교대상 및 기준을 분명하게 밝히지 아니하거나 객관적인 근거없이 자기의 상품을 다른 계약상대자 또는 다른 사업자의 상품과 비교하여 우량 또는 유리하다고 부당하게 표시·기재하는 행위
라. 제12조(상품정보의 등록의무)제2항을 위반한 경우

2. 계약담당공무원이나 다른 계약상대자의 계약업무를 방해하는 다음 각 목의 경우
 - 가. 다른 계약상대자의 상품에 관하여 객관적인 근거가 없는 내용으로 표시·기재·광고하여 비방하거나 불리한 사실만을 표시·기재하여 비방하는 행위
 - 나. 허위사실을 유포하는 행위
 - 다. 위계 또는 위력, 그 밖의 방법으로 계약업무를 방해한 행위
 3. 정당한 이유 없이 사실 확인을 위한 계약관련 자료의 제출을 거부하거나 지연시키는 경우
 4. 조달청 또는 수요기관의 계약·검사담당공무원의 현장 확인점검, 품질검사 등의 요구에 대하여 정당한 이유 없이 이를 거부하거나 그 직무의 수행을 방해한 경우
 5. 정당한 이유없이 납품요구에 응하지 아니한 경우
 6. 제13조(변동사항 통보의무)를 위반한 경우
 7. 제14조(품질유지의무)를 위반한 경우
 8. 제18조 제2항에 따라 다른 계약상대자의 디지털서비스 카탈로그계약의 가격협약(수의시담)·계약체결·계약이행 등의 과정에서 계약관련 서류의 허위 작성 또는 위조·변조, 그 밖에 부정한 행사에 협조하거나 관련 서류를 발급해준 경우
 9. 정당한 이유없이 제19조에 따른 불공정한 공동행위 등에 대한 사실 확인을 위한 계약관련 자료의 제출을 거부하거나 지연하는 경우
 10. 계약상대자의 귀책사유로 제10조제1항을 위반하여 보안사고가 발생한 경우
 11. 품질·가격·안전성 등과 관련하여 조달물자의 신뢰를 훼손시킨 경우
 12. 그 밖에 계약조건 등 관련규정에 따른 계약위반 사실이 있는 경우
- ② 제1항에 따른 각 거래정지 사유에 따른 정지기간, 대상 및 그 밖의 불이익조치 등은 [별표 1]과 같다.
- ③ 계약담당공무원은 제1항의 거래정지를 받은 계약상대자에 대하여 거래정지가 시작된 날부터 거래정지 기간 종료 후 3개월이 경과하는 날까지의 기간 중 다시 제1항의 거래정지에 해당하는 사유가 발생한 경우 또는 위반행위의 조사를 지연시켜 조사기간 중 수요기관이 납품요구함에 따라 피해가 발생하는 경우에는 정지기간을 가중할 수 있다. 이 때 정지기간은 그 위반행위의 동기·내용 및 수요기관의 피해 정도 등을 고려하여 [별표 1]의 해당 호에서 정한 기간의 2분의 1의 범위 안에서 가중하며, 이 경우 가중한 기간을 합산한 기간은 24개월을 초과할 수 없다.
- ④ 계약담당공무원은 거래정지 대상 계약상대자가 수 개의 위반행위를 하여 [별표 1] 각 호의 사유 중 2개 이상에 해당하는 경우에는 그 중 무거운 정지 기간을 적용한다.
- ⑤ 계약담당공무원은 계약상대자의 위반행위의 동기·내용 및 횟수와 위반행위 조사에 협조하는 정도, 불공정행위 등 자진신고 여부 등을 고려하여 거래정지 기간 및 대상을 감경할 수 있다. 정지기간은 [별표 1]의 해당 호에서 정한 기간의 2분의 1의 범위 안에서 감경이 가능하며, 정지대상은 해당 업체인 경우에는 해당 계약으로, 해당계약인 경우에는 일부 세부품명으로, 해당 세부품명인 경우에는 일부 품목으로 감경하여 정지할 수 있다. 단, 감경 후의 정지기간은 1개월 이상이어야 한다.
- ⑥ 계약담당공무원은 거래정지사유가 발생한 경우 해당 계약상대자에게 거래정지 사

유, 사유별 대상, 최대 거래정지기간, 거래정지에 대한 의견 제출기한(의견 제출은 서면 또는 대면으로 가능하며, 정해진 기한까지 의견이 없을 경우 의견 없음으로 간주한다는 내용을 포함한다) 등을 10일 이상의 의견제출 기한을 부여하여 사전에 통보하여야 하며 거래정지가 최종 확정된 경우에는 서면으로 통보하여야 한다. 이 경우 제출기간 산정 시 토요일, 공휴일 및 근로자의 날은 포함하지 아니한다.

제16조(거래정지 등의 효력) ① 계약담당공무원은 제15조에 따른 거래정지를 받은 계약상대자에 대하여 해당 계약이 종료되더라도 거래정지 등의 기간이 종료되기 전까지는 다음 각 호의 정지대상에 따라 디지털서비스물에서 연계적으로 거래정지를 적용하여야 한다.

1. 정지대상이 업체인 경우 해당 업체가 계약 체결한 모든 형태의 디지털서비스물 등록과 관련된 계약 품목
2. 정지대상이 계약인 경우 계약상대자의 해당 계약의 세부품명이 포함된 모든 형태의 디지털서비스물 등록과 관련된 계약 품목
3. 정지대상이 세부품명인 경우 계약상대자가 해당 세부품명으로 계약한 모든 형태의 디지털서비스물 등록과 관련된 계약 품목

② 계약담당공무원은 계약상대자의 종전 디지털서비스 카탈로그계약에 대하여 거래정지 등의 사유가 발생하거나 확인된 경우, 거래정지 등의 사유에 따른 조치사항을 해당 계약에 적용할 수 있다.

③ 계약담당공무원은 계약상대자의 종전 디지털서비스 카탈로그계약에 대한 거래정지 등이 계약기간 만료로 인하여 그 기간이 남아있는 경우에는 종전계약의 잔여 거래정지 등의 기간을 해당 계약에도 연속하여 적용하여야 한다. 다만, 제1항에 따라 디지털서비스물에서 연계적으로 거래정지를 한 경우에는 남은 거래정지 등의 기간에서 해당 연계 거래정지 기간을 제외할 수 있다.

제17조(판매중지) 계약담당공무원은 계약상대자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 디지털서비스물에서의 판매를 중지할 수 있다.

1. 제7조제4항에 따라 계약상대자가 계약해지를 요청하는 경우 : 계약해지 요청 후 1개월
2. 관련법령 및 기준의 개정, 신규 적용 등으로 계약신청 요건을 충족하지 못하게 되는 경우 : 입찰참가자격 요건을 충족했다는 것이 확인될 때까지
3. 계약신청 자격의 유효기간 만료, 자진반납 등에 따른 단순취소 등 일시적으로 계약신청 요건을 충족하지 못하게 되는 경우 : 계약신청 요건을 충족했다는 것이 확인될 때까지
4. 계약이행 중인 누적 납품요구금액이 1회 최대 납품요구금액을 초과하게 되는 경우 : 1회 최대 납품요구금액을 증가시켜 수정계약을 체결하는 등 납품요구금액이 1회 최대 납품요구금액에 못 미치게 될 때까지
5. 부도, 파산 또는 휴·폐업, 그 밖에 계약상대자 책임으로 인한 계약불이행 등 계약이행이 불가능한 사실을 확인한 경우 : 계약해지 시 까지
6. 디지털서비스물에 등록되어 있는 디지털서비스 카탈로그계약이 우수조달물품 등

으로 지정되어 제3자단가계약이 체결된 경우 : 계약해지 시 까지

7. 누적 납품요구금액이 계약금액을 초과하게 되는 경우 : 계약금액을 증가시켜 수정계약을 체결하는 등 누적 납품요구금액이 계약금액에 못 미치게 될 때까지
8. 계약상대자가 계약기간 중 부정당업자제재를 받은 경우 : 부정당제재기간 종료 시까지
9. 계약상대자의 위반행위(담합, 품질유지의무 위반 등)를 추정할 신빙성 있는 근거 자료가 있어 사실여부를 조사 중인 경우 : 계약담당공무원이 조사 결과를 통보받을 때까지
10. 디지털서비스 공급장소(데이터센터) 이전, 장애 발생 등으로 서비스를 일시적으로 중단하는 경우 : 서비스의 일시중단 사유가 해소되어 계약상대자가 판매 재개를 요청할 때까지
11. 국가정보원 등 관계기관이 디지털서비스에 보안 취약점이 발견되어 판매중지를 요청한 경우 : 판매중지 요청을 한 관계기관이 판매 재개 요구 시까지

제18조(허위서류 또는 부정한 방법으로 서류 제출 등) ① 계약상대자는 디지털서비스 카탈로그계약의 가격협의를(수의시담), 계약체결 및 계약이행 등의 과정에서 허위 서류, 위조·변조 또는 그 밖에 부정한 방법으로 관련 서류를 제출하여서는 아니 된다.

- ② 계약상대자는 다른 계약상대자의 디지털서비스 카탈로그계약의 가격협의(수의시담)·계약체결·계약이행 등의 과정에서 계약관련 서류의 허위 작성 또는 위조·변조, 그 밖에 부정한 행위에 협조하거나 관련 서류를 발급하여서는 아니 된다.
- ③ 계약담당공무원은 계약상대자가 제1항을 위반한 경우에는 해당 계약을 해지하고, 「국가계약법」 제27조에 따라 해당업체를 부정당업자로 입찰참가자격 제한 및 같은 법 제12조에 따른 계약보증금의 국고귀속 조치를 하여야 한다.
- ④ 계약담당공무원은 계약상대자가 제2항을 위반한 경우에는 디지털서비스몰에서의 거래정지를 할 수 있다.

제19조(불공정한 공동행위 방지) ① 계약담당공무원은 계약체결 결과 계약신청자 또는 계약상대자 간 담합이 이루어진 것으로 판단되는 경우에는 해당 계약 추진을 중지 또는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

- ② 계약담당공무원은 계약신청자 또는 계약상대자가 가격협의(수의시담), 계약체결 또는 계약이행 등(제안요청 등을 포함한다)의 과정에서 계약의 공정한 질서를 저해하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 아니할 것을 계약신청자 또는 계약상대자로 하여금 약정하도록 하여야 한다.
 1. 금품·향응 등의 공여·약속 또는 공여의 의사를 표시하는 행위
 2. 카탈로그가격 또는 제안가격의 사전 협의 또는 특정인의 납품업체 선정을 위한 담합 등 부당한 공동행위
 3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 가격협의(수의시담) 또는 계약, 납품업체 선정과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하는 행위
 4. 하수급인 또는 자재·장비업자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 행위

5. 그 밖에 가격협의를(수의시담) 및 계약체결, 제안요청 등의 과정에서 부당한 공동행위

- ③ 계약담당공무원은 계약신청자 또는 계약상대자의 제2항 각 호에 따른 행위가 「국가계약법」 제5조의3 등 관계 법령 위반에 해당하는 경우 해당 가격협의를(수의시담)를 취소 또는 납품업체 선정 및 납품요구를 취소하거나 계약을 해제·해지하여야 하며, 계약을 해지하는 경우 같은 법 제12조에 따른 계약보증금의 국고귀속 조치를 하여야 하고, 같은 법 제27조 등 관계 법령에 따른 입찰참가자격 제한 대상에 해당하는 경우 해당 업체를 부정당업자로 입찰참가자격을 제한하여야 한다.
- ④ 계약담당공무원은 제2항 각 호의 위반행위를 확인하기 위하여 계약신청자 또는 계약상대자에게 관련 자료제출을 요청할 수 있으며, 정당한 이유 없이 계약관련 자료의 제출을 거부하는 경우 거래정지 또는 해지 등의 조치를 취할 수 있다.
- ⑤ 계약담당공무원이 제2항제2호 위반행위의 확인을 위하여 제4항에 따른 자료제출을 요청함에도 불구하고 해당 계약신청자 또는 계약상대자가 협조를 하지 않는 경우에는 「부당한 공동행위 고발요청 기준」에 따라 불이익을 줄 수 있다.
- ⑥ 계약담당공무원은 제2항제2호 위반행위를 확인한 경우 공정거래위원회에 이러한 사실을 통보할 수 있다.

제20조(브로커의 불공정행위 방지) ① 계약담당공무원 또는 조사담당공무원은 계약상대자의 디지털서비스 카탈로그계약의 가격협의를(수의시담)·계약체결·계약이행 등의 과정, 수요기관의 납품업체 선정 등에 브로커가 부당하게 개입하여 공정한 조달질서를 저해하는 다음 각 호의 행위 등을 하는 경우 해당 브로커를 형사고발할 수 있다.

- 1. 특정업체 서비스를 납품대상으로 선정하기 위해서 담합을 유도하거나 주도한 경우
 - 2. 납품업체 선정 등에 관여하고 계약상대자 등에게 이에 대한 대가를 받거나 요구한 경우
 - 3. 납품업체 선정 등에 영향력을 미칠 수 있음을 암시하는 등 부정한 방법으로 사례를 받고 알선행위를 한 경우
 - 4. 그 밖에 계약상대자의 디지털서비스 카탈로그계약의 가격협의를(수의시담)·계약체결·구매계약과정 및 이행과정, 수요기관의 납품업체 선정 등에 부당하게 개입하여 공정한 조달질서를 저해한 경우
- ② 계약상대자는 제1항에 따른 브로커의 불공정행위에 관여하거나 협조하지 아니하여야 한다.
- ③ 계약상대자는 계약담당공무원 또는 조사담당공무원이 제1항 각 호의 위반행위를 확인하기 위하여 관련 자료제출을 요청하는 경우 이에 협조하여야 한다.

제21조(환수) ① 계약상대자는 디지털서비스 카탈로그계약의 가격협의를(수의시담), 계약체결 및 계약이행 등의 과정에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부정한 행위로 이득을 얻은 경우에는 이를 조달청에 반환하여야 한다.

- 1. 가격협의를(수의시담) 또는 계약, 납품검사 등에 관한 서류를 위조·변조하거나 거

깃 서류를 제출하는 행위

2. 원산지를 거짓으로 표시하여 납품하는 행위

3. 수요기관 등의 사전 승인 없이 계약규격과 다른 서비스를 납품하는 행위

② 계약담당공무원 또는 조사담당공무원은 제1항에 따른 이득의 환수를 결정한 경우 계약상대자에게 그 사유를 통지하고 해당 계약상대자에게 지급될 디지털서비스 카탈로그계약 또는 다른 계약대금에서 상계할 수 있으며, 다른 지급금액이 없는 경우에는 계약상대자가 현금으로 조달청에 납부하도록 하여야 한다.

③ 계약상대자는 제1항 및 제2항의 환수조치에 대하여 계약담당공무원 또는 조사담당공무원의 환수 통보를 받은 날부터 10일 이내에 신뢰할 만한 증빙서류를 첨부하여 이의를 신청할 수 있다. 이 경우 제출기간 산정 시 토요일, 공휴일 및 근로자의 날은 포함하지 아니한다.

제22조(재계약 배제 등) 계약담당공무원은 계약상대자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계약에 대한 계약연장을 하지 않고 종전 계약종료일 이후 1년간 재계약을 체결하지 아니하여야 한다.

1. 계약종료일 기준 과거 1년 이내에 거래정지를 2회 이상 받았거나 또는 2년 이내에 거래정지를 4회 이상 받은 경우

2. 계약종료일 기준 과거 2년 이내에 누적 거래정지기간이 6개월을 초과한 경우

3. 제15조에 따른 품질유지의무를 위반하였음에도 불구하고 정당한 이유없이 해당 계약종료일까지 서비스품질을 개선하지 아니한 경우

4. 품질, 가격, 안전성 등과 관련하여 조달물자의 신뢰를 훼손한 경우

5. 제7조에 따라 계약을 해지한 경우

제4장 제안서 평가 및 협상

제23조(제안요청 등에 따른 납품요구) 조달청장은 수요기관의 장이 구매하려는 상품에 대해 계약상대자로부터 제안서를 제출받고 협상을 거쳐 납품업체를 선정할 후 제36조에 따라 납품요구 하도록 하여야 한다.

제24조(제안요청 방법) ① 수요기관의 장은 디지털서비스물에 등록된 카탈로그와 기본제안서를 비교, 검토 한 후 1인의 제안요청 대상자를 선정하여야 한다.

② 수요기관의 장은 제33조제1항에 따라 카탈로그와 기본제안서를 평가하여 평가기준에 적합한 경우 계약상대자에게 사업계획서, 과업지시서 및 제35조에 따른 추가협상을 위한 요구사항 등을 첨부하여 가격제안을 요청하여야 한다.

③ 제1항에 따른 카탈로그와 기본제안서 평가로 사업의 목적·특성에 적합 여부 및 적격 평가 등이 불가능한 경우 추가 제안요청사항을 명시한 제안요청서를 첨부하여 제안요청하여야 한다.

제25조(제안서 평가기준) ① 수요기관의 장은 제24조제2항에 따라 카탈로그와 기본제안서를 평가할 경우에는 [별표 2]을 참조하여 평가기준을 작성하여야 한다. 다만

수요기관의 상황에 따라 예시의 "제안서 평가표"와는 별도로 수요기관이 구성하는 제안서 평가표에 따라 제안서 평가기준을 정할 수 있다.

- ② 수요기관의 장은 제24조제3항에 따라 제안요청을 하는 경우에는 [별표 2]을 참조하여 제안서 평가기준을 작성하고 제안요청 대상자에게 제시하여야 한다. 다만 수요기관의 상황에 따라 예시의 '제안서 평가표'와는 별도로 수요기관이 구성하는 제안서 평가표에 따라 제안서 평가기준을 정할 수 있다.

제26조(제안서 제출기한) ① 수요기관의 장이 제안요청을 하는 경우에는 다음 각호에 따라 제안서 제출기한을 정하여야 한다. 이 경우 제출기간 산정 시 토요일, 공휴일 및 근로자의 날은 포함하지 아니한다.

1. 수요기관 예산 기준 5천만 원 미만 제안요청인 경우 : 만 3일 이상
2. 수요기관 예산 기준 5천만 원 이상 제안요청인 경우 : 만 5일 이상

- ② 제안서 제출기간 중에 전산장애가 발생한 경우 「국가종합전자조달시스템 이용약관」 제25조를 준용하여 자동연기 처리할 수 있다.

제27조(제안요청의 취소 등) ① 수요기관의 장은 제안서 제출기한 이전에는 제안요청을 취소할 수 있다.

- ② 수요기관의 장은 제1항에 의해 제안요청을 취소하려는 경우에는 제안요청 대상자에게 제안요청 취소 사유를 통보하고, 디지털서비스몰에 그 사유를 등록하여야 한다.

- ③ 수요기관의 장은 제안서 제출기한 이후에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 제안요청을 취소할 수 있다.

1. 제안요청서 중요사항의 입력·기재 오류가 있는 경우
2. 예산사정, 사업계획의 변경 등 불가피한 사유가 있는 경우로 종전의 제안 요청으로는 사업목적의 달성에 지장이 있는 경우
3. 그 밖에 제안요청 건을 계속 진행하는 것이 구매업무처리에 불합리하다고 판단되는 경우. 다만 예산감소로 인한 제안요청의 취소는 당초예산이 변경된 경우에 한한다.

제28조(제안서 제출) ① 제안자는 제안서를 디지털서비스몰에서 전자적으로 제출하여야 한다. 다만, 제안서의 양이 많은 경우 등 전자적으로 제출하기 곤란한 경우에는 수요기관과 협의하여 제안자가 제안마감일시까지 직접 또는 우편 등의 방법으로 제안서를 수요기관에 제출할 수 있다.

- ② 제안자는 제안서 내용 중 검증되지 않는 내용에 의해 발생하는 불이익 등에 대한 책임을 가진다.

- ③ 제안 관련서류를 허위, 위조·변조 또는 그 밖에 부정한 방법으로 제출하는 경우 납품업체 선정을 취소할 수 있으며, 관련법령 또는 계약조건으로 정하는 바에 따라 부정당업자 제재 또는 거래정지를 할 수 있다.

- ④ 그 밖의 제안서 전자 제출과 관련된 사항은 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」, 「국가종합전자조달시스템 이용약관」, 「국가종합전자조달시스템 전자입

찰특별유의서」 등에서 정하는 바에 따른다.

제29조(제안서 미제출) 제24조제2항 또는 제3항에 따라 제안요청을 받은 제안 요청 대상자가 제안서 제출기한까지 제안을 하지 않은 경우 해당 제안요청 절차는 종료 되며, 수요기관의 장은 제23조에 따라 새로운 제안요청을 할 수 있다.

제30조(가격 제안) ① 제안자는 수요기관으로부터 제안요청서를 받은 시점을 기준으로 디지털서비스물에 등록된 디지털서비스 카탈로그계약 상품에 대하여 제안가격을 제시하여야 한다.

② 제안자가 제1항에 따라 제안가격을 제시하는 경우에는 수요기관의 구매예산액 이하로 하여야 한다.

③ 제안자는 수요기관의 제안요청 내용에 따라 카탈로그에 제시한 금액과 달리 가격을 제안할 수 있다.

제31조(제안서 유효기간) ① 제안자는 제안서 제출 시 제안서의 유효기간을 설정하여 제안하여야 하며 유효기간이 만료된 제안서는 효력이 없다.

② 수요기관의 장은 납품요구가 지연되는 경우 납품업체의 동의를 받아 제안서의 유효기간을 연장할 수 있다.

제32조(제안 취소) ① 제안자는 제안 마감일시 전에는 제안을 취소할 수 있다. 다만, 제안 마감일시가 경과된 후에는 제안가격 입력 오류를 제외하고는 취소할 수 없다.

② 제안자가 제1항 단서에 따라 제안 마감일시 이후 제안을 취소하는 경우 제안자는 평가완료 전까지 수요기관의 장에게 제안 취소 요청을 하여야 한다.

제33조(제안서평가 및 납품업체 선정) ① 수요기관의 장은 제25조의 평가기준에 따라 제안자의 제안서를 평가하여 평가기준에 적합하면 적격자로 한다.

② 수요기관의 장은 적격자와 협상을 거쳐 제36조에 따라 납품요구 하여야 한다.

제34조(제안서 보완) ① 수요기관의 장은 제안서 평가에 필요한 서류의 일부가 누락되었거나 불명확한 경우 제안서 제출기한 이후 3일 이내에 제안자에게 보완을 요구할 수 있다. 이 경우 제안서 보완기간 산정은 만 3일 이상으로 하되, 토요일, 공휴일 및 근로자의 날은 포함하지 아니한다.

② 수요기관의 장은 제1항에서 정한 기한까지 제안자의 서류 보완이 이루어지지 않은 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하여야 한다.

제35조(협상의 내용과 범위) ① 수요기관의 장은 제33조의 제안서평가 결과에 따라 10일 이내에 제안자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등의 제안서 내용(제안요청서에 부합하지 않은 사항 포함)을 대상으로 제안자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다. 다만, 협상대상자에게 해당 사업과 무관한 요구사항을 추가하는 행위, 기술 이전 요구 등 불공정한 요구를 하여서는 아니 된다.

② 수요기관의 장은 협상이 성립된 경우에는 그 결과를 디지털서비스물에 입력하여야 한다.

- ③ 수요기관의 장은 제1항에서 정한 기간 내에 협상이 이루어지지 않은 경우에는 5일의 범위에서 연장할 수 있다.
- ④ 수요기관의 장은 제1항 및 제3항에 따라 협상을 실시한 결과, 제안서의 내용이 조정된 경우에는 가감 내용에 상당하는 금액을 사업예산 범위 내에서 제안자와 협의를 거쳐 조정할 수 있다.
- ⑤ 수요기관의 장은 협상이 성립되지 않은 경우, 제안자에 협상결렬을 통보하여야 한다.

제5장 납품요구

- 제36조(납품요구 및 종전 서비스 이용)** ① 수요기관의 장은 디지털서비스물에 등록된 디지털서비스 카탈로그계약 품목에 대하여 구매를 희망하는 경우 제23조부터 제35조까지의 규정에 따라 제안서를 평가하고 적격자와 협상한 후 조달청 계약담당공무원의 승인을 거쳐 나라장터를 통하여 계약상대자에게 납품을 요구하여야 한다.
- ② 수요기관의 장은 계약조건에 따라 납품수량, 납품기한, 납품장소, 인도조건, 분할 납품 여부, 그 밖에 필요한 사항 등을 분할납품요구 및 통지서(이하 "납품요구서"라 한다)에 명시하여야 하며, 계약상대자는 이에 따라 납품하여야 한다.
 - ③ 1회 최대 납품요구금액은 계약금액의 ()분의 ()을 기준으로 한다.
 - ④ 수요기관의 장은 다음 각 호 어느 하나의 사유로 계약상대자를 변경하여 새로 납품요구할 경우에는 디지털서비스의 이용에 차질이 없도록 최대한 신속하게 납품요구 하여야 한다.
 - 1. 서비스 공급기간이 종료된 경우
 - 2. 기존 납품요구가 취소된 경우
 - 3. 사용중인 디지털서비스 상품에 대해 디지털서비스 심사위원회가 부적합 판단을 한 경우
 - 4. 기존 계약상대자가 파산, 폐업 등 계약상의 의무를 더 이상 이행할 수 없는 경우
 - ⑤ 수요기관의 장은 제4항제1호부터 제3호에 따라 계약상대자를 변경하는 경우로 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 계약상대자가 디지털서비스를 정상적으로 개시(개통)할 때까지 기존 계약조건에 따라 종전 계약상대자의 서비스를 이용할 수 있다. 이 경우 종전 계약상대자는 이에 응하여야 하며, 그 기간에 대한 이용대금은 종전 계약상대자에게 지급한다.
 - 1. 이용자 정보 이관작업 등으로 디지털서비스가 개시(개통)예정일에 개시(개통)되지 않은 경우
 - 2. 납품요구가 지연되는 경우
 - ⑥ 제4항 각 호의 사유가 계약상대자의 귀책사유로 발생되어 새로 납품요구된 경우 기존 이용자 정보에 대한 이관작업이 필요한 경우 그 비용은 종전 계약상대자가 부담한다. 다만, 폐업, 파산 등으로 이관비용을 부담할 수 없는 경우에는 제외한다.
 - ⑦ 계약서의 계약금액은 계약기간 동안의 납품 예상량을 추정한 것이며, 실제 수요

기관으로부터 납품요구가 없거나 계약금액 보다 적더라도 조달청과 계약담당공무원은 이에 대하여 어떠한 책임도 지지 아니한다.

제36조의2(납품요구서 외 추가제공) ① 수요기관의 장은 제36조에 따라 납품요구 후 납품요구서 외의 물품 또는 서비스를 추가로 요구하여서는 아니 된다.

② 계약 상대방은 납품요구서에 따라 납품하여야 하며, 납품 시 납품요구서 외의 물품 또는 서비스를 추가로 제공하여서는 아니 된다.

제37조(납품요구의 취소 또는 변경) ① 수요기관의 장은 제36조에 따른 납품요구 시 본 계약의 계약조건 외에 추가적 또는 변경된 계약조건을 제시할 수 없다. 다만, 수요목적 달성을 위하여 과업의 본질을 훼손하지 않고, 납품요구금액의 변동이 없는 범위 내에서 계약상대자가 수요기관과 합의를 거친 경우에는 과업을 변경하여 납품할 수 있다.

② 수요기관의 장이 납품요구의 취소 또는 납품요구 수량·과업내역 등을 변경하려는 경우에는 계약상대자와 협의하여 기존 납품요구서를 취소 또는 변경할 수 있다. 다만, 납품요구 수량·과업이 증가하는 경우에는 납품요구 수량 증가에 따른 총 납품요구금액은 해당 계약내역의 1회 최대납품요구금액을 초과할 수 없다.

③ 수요기관의 사정에 의하여 납품요구 수량을 증가시키는 경우 해당 증량분에 대해서는 처음 납품요구 당시의 가격(최종 협상가격 또는 산출내역서상의 가격)을 적용한다.

④ 제2항에도 불구하고 수요기관의 불가피한 사정에 의하여 계약상대자와의 협의를 거치지 않고 일방적으로 납품요구를 취소하는 경우 수요기관의 장은 용역계약일반조건 제30조제3항을 준용하여 계약상대자가 투입한 인력·자재, 장비 철수 등 관련 비용을 지급하여야 한다.

⑤ 수요기관의 장과 계약상대자는 제4항에 따른 관련 비용 지급 등에 대하여 합의가 되지 않는 경우 조달청의 심의회에 분쟁조정을 요청할 수 있다.

⑥ 제2항 및 제4항에도 불구하고 계약상대자가 제12조(계약신청 요건 유지의무)를 위반하거나 그 밖에 계약상대자의 책임 있는 사유로 수요기관의 장이 납품요구의 취소를 요구하는 경우 계약상대자는 이에 따라야 한다.

제38조(서비스 공급기간) ① 디지털서비스 공급기간은 제안요청서의 공급 개시(개통)일부터 종료일까지로 한다.

② 제1항의 공급기간은 수요기관과 계약상대자가 협의하여 변경할 수 있으나, 최대 5년을 초과할 수 없다.

제39조(납품기한) ① 디지털서비스의 납품기한은 제38조의 서비스 공급기간의 종료일을 말한다.

② 수요기관의 장은 납품기한을 조정할 경우에는 계약상대자에게 그 내역을 통보하고, 계약담당공무원에게 납품기한의 변경을 요청하여야 한다.

제40조(서비스 이용대금) ① 이용대금의 지급유형(정액제, 종량제, 혼합제 등), 지급단

위(월납, 분기납 등) 등은 수요기관이 과업내역서에서 정한 바에 따른다. 다만, 디지털서비스를 이용하는 과정에서 지급유형 등의 변경이 필요한 경우 수요기관의 장과 계약상대자가 협의하여 이를 조정할 수 있다.

- ② 디지털서비스의 일시 중단, 과업내역서에서 정한 서비스 개시(개통)일이 경과된 이후 서비스 개시(개통) 또는 계약의 해지 등 이용대금을 분할하여 산정해야 하는 경우에는 시간·분·일 단위로 계산한다.

제41조(이용대금 청구 및 지급) ① 계약상대자는 매월 첫날부터 말일까지 사용한 이용대금을 그 다음 달의 납부기일 15일 전까지 우편, 지로 또는 전자방식 등을 이용하여 수요기관의 장에게 청구하여야 한다.

- ② 수요기관의 장은 서비스 중단 시간이 카탈로그, 제안요청서, 제안서, 이용약관 또는 서비스수준협약에서 정한 허용치(시간)를 초과한 경우에는 그 시간 동안의 이용대금을 공제하고 지급한다.

- ③ 수요기관의 장은 청구된 대금에 이의가 있을 경우 청구서 접수일로부터 3개월 이내에 이의신청할 수 있으며, 계약상대자는 이의신청서가 접수된 날로부터 30일 이내에 수요기관에게 검토·처리 결과를 회신하여야 한다.

- ④ 이용대금의 청구, 지급 및 산정방법에 관한 사항에 대해서는 수요기관의 장과 계약상대자가 협의하여 별도로 정하거나 변경할 수 있다.

제42조(지체상금) ① 계약상대자는 과업내역서에 명시된 서비스 공급 개시(개통)일을 경과하여 디지털서비스를 공급한 경우에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금율을 납품요구금액에 곱하여 산출한 금액(이하 "지체상금"이라 함)을 납부하여야 한다. 다만, 불가항력적인 사유에 해당되거나, 수요기관 사정에 의한 경우 등 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 경우에는 지체일수에 산입하지 아니한다.

- ② 제1항의 지체상금은 계약상대자에게 지급될 이용대금에서 상계할 수 있다.

제6장 기타

제43조(통합사업자와의 상호협력) ① 계약상대자는 수요기관에 물품 납품 시 시스템통합사업자와의 상호협력이 필요한 경우 시스템 통합, 검사과정에서 필요한 기술지원, 자료요구 등에 성실히 응하여야 한다.

- ② 계약상대자는 제1항에 따른 상호협력 의무를 명확히 하기 위해 수요기관의 장이 [별지 제1호 서식]에 따른 협약을 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.

제44조(서비스 공급 수준) ① 계약상대자는 카탈로그, 제안요청서, 제안서, 이용약관 또는 서비스수준협약에서 정한 바에 따라 디지털서비스를 지속적이고 안정적으로 공급하여야 한다.

- ② 수요기관의 장은 디지털서비스 이용 여건 개선 등 필요한 경우 계약상대자와 협의하여 카탈로그, 이용약관 또는 서비스수준협약의 내용을 변경하거나 추가·삭제할 수 있다.

제45조(서비스 공급 중단) ① 계약상대자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 일정한 기간·시간동안 디지털서비스의 공급을 중단할 수 있다. 다만, 이 경우 그 사유가 해소되면 지체없이 서비스 공급을 재개하여야 한다.

1. 서버 등 정보통신설비의 보수·점검·교체, 시설의 관리 및 운용 등의 사유로 서비스를 공급할 수 없는 경우
 2. 해킹 등 전자적 침해사고, 통신사고 등 예상하지 못한 디지털서비스의 불안정성에 대응하기 위하여 필요한 경우
 3. 천재지변, 비상사태, 정전 등으로 정상적인 서비스 공급이 불가능한 경우
- ② 제1항제1호의 경우 계약상대자는 최소한 7일 이전에 그 사실 및 서비스 중단 예정기간·시간 등을 수요기관의 장에게 통지하여 서비스 이용자 등이 사전에 준비할 수 있도록 하여야 한다.
- ③ 제1항제2호 또는 제3호의 경우 계약상대자는 신속한 대응 및 피해확산 방지를 위하여 사전통지 없이 중단할 수 있다. 다만, 계약상대자는 중단 후 지체없이 그 사실을 수요기관의 장 및 계약담당공무원에게 통지하여야 한다.
- ④ 계약담당공무원 또는 수요기관의 장은 디지털서비스를 중지해야 하는 특별한 사정이 있는 경우에는 계약상대자에게 일정기간 서비스를 중지하도록 요구할 수 있다.

제46조(이용자 정보 처리) ① 계약상대자는 계약의 해제·해지, 납품요구의 취소, 서비스 공급기간의 만료 등으로 서비스 공급이 종료되는 경우에는 수요기관의 장과 협의하여 이용자 정보를 반환하여야 한다. 다만, 기존 이용자 정보를 수요기관의 장이 지정한 자에게 이관하는 경우에는 이관 작업에 적극 협조하여야 한다.

- ② 제1항에도 불구하고 반환 또는 이관이 불가능한 경우에는 수요기관의 장과 협의하여 이를 파기한다.
- ③ 계약상대자는 새로운 납품요구 또는 데이터 이관작업이 지연되는 경우에는 수요기관과 협의하여 제1항의 이용자 정보 처리 시점을 연기할 수 있다.

제47조(특허권 침해분쟁 등) 본 계약과 관련한 모든 「발명진흥법」에 따른 산업재산권 침해분쟁에 대한 민·형사상 책임은 계약상대자에게 있다.

제48조(이의신청 등) ① 계약담당공무원은 제11조, 제15조, 제18조, 제19조, 제21조에 따른 거래정지, 계약해지, 부정당업자로 입찰참가자격 제한, 환수 등의 조치에 대해서는 해당업체에 의견제출 기회를 부여하여야 한다.

- ② 계약상대자는 제11조, 제15조, 제18조, 제19조, 제21조에 따른 거래정지, 계약해지, 부정당업자로 입찰참가자격 제한, 환수 등의 조치에 대하여 그 결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의를 신청할 수 있으며, 이의신청은 서면 또는 대면으로 가능하며 정해진 기한 내에 의견이 없을 경우 의견 없음으로 간주한다. 다만, 관련 조항에서 이의 신청기간을 별도로 정한 경우에는 해당 조항을 따른다.
- ③ 계약담당공무원은 제1항에 따른 이의신청이 있는 경우에는 ‘심의회’, ‘계약심사협의회’ 등의 심의를 거쳐 14일 이내 심사하고 그 결과를 해당 계약상대자에게 통보

하여야 한다.

제49조(계약해석의 우선순위) 계약내용에 대한 해석의 우선순위는 다음 각 호의 순으로 한다. 다만, 계약서류에 명시되어 있지 않거나 국가계약법, 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」 등 관계법령에 저촉되는 사항에 대하여는 그 규정을 적용한다.

1. 계약서(갑·을지)
2. 디지털서비스 카탈로그계약 특수조건
3. 제안요청서(제안서, 협상 결과서 포함)
4. 서비스수준협약서
5. 계약상대자 이용약관
6. 용역계약일반조건

제50조(재검토기한) 조달청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 조건에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2020-204호, 2020.9.25.>

제1조(시행일) 이 조건은 2020년 10월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 조건은 2020년 10월 1일부터 디지털서비스 카탈로그계약을 위한 신규 구매결의 분부터 적용한다.

제3조(기존 조건 폐지) 이 조건의 시행과 동시에 「클라우드컴퓨팅서비스 다수공급자 계약 특수조건」(조달청 공고 제2018-113호, 2018.9.14.)은 폐지한다.

부칙 <제2022-187호, 2022.07.25.>

제1조(시행일) 이 조건은 2022년 7월 25일부터 시행한다. 다만, 제24조, 제25조, 제29조의 개정규정은 2022년 9월 1일부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례) 이 조건은 이 조건 시행 이후 디지털서비스 카탈로그계약을 위한 신규 구매결의분부터 적용한다.

제3조(기본제안서 평가 및 가격제안서 제출에 관한 적용례) 제24조, 제25조, 제29조의 개정규정에 따른 기본제안서 평가 및 가격제안서 제출은 부칙 제1조 단서에 따른 제24조, 제25조, 제29조의 개정규정 시행 이후 제안요청분부터 적용한다.

제4조(거래정지에 관한 적용례) ① 이 조건 시행 당시 종전의 조건에 따른 종합쇼핑몰의 거래정지는 이 조건에 따른 디지털서비스몰의 거래정지로 본다.

- ② 제15조, 제16조의 개정규정은 이 조건 시행 전의 위반행위에 대해 이 조건 시행 이후 거래정지를 하는 경우에도 적용한다.

부칙 <제2023-227호, 2023.06.29.>

제1조(시행일) 이 규정은 2023년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(계약보증금 적용례) 제3조의 개정규정은 시행 후 체결된 계약(계약서 기준)에 한해 적용한다.

부칙 <제2023-248호, 2023.07.21.>

제1조(시행일) 이 규정은 2023년 7월 21일부터 시행한다.

부칙 <제2025-531호, 2025.12.22.>

제1조(시행일) 이 규정은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

[별표 1] 거래정지 사유에 따른 정지기간 및 정지대상 등(제15조 제1항 관련)

거래정지 사유	거래정지	
	기간	대상
1. 제15조 제1항 제1호에 해당하는 경우	6월	세부품명
2. 제15조 제1항 제2호에 해당하는 경우	6월	계약
3. 제15조 제1항 제3호에 해당하는 경우 - 정지기간 종료일까지 제재사유가 해소되지 아니할 경우 정지기간이 1개월씩 추가되며 총 정지기간이 3개월을 초과 시 계약해지 및 계약보증금 국고귀속	1월	계약
4. 제15조 제1항 제4호에 해당하는 경우 - 정지기간 종료일까지 제재사유가 해소되지 아니할 경우 정지기간이 1개월씩 추가되며 총 정지기간이 3개월을 초과 시 계약해지 및 계약보증금 국고귀속	1월	계약
5. 제15조 제1항 제5호에 해당하는 경우 - 정지기간 종료일까지 제재사유가 해소되지 아니할 경우 정지기간이 1개월씩 추가되며 납기지연에 따른 지체상금이 계약보증금을 초과 시 계약해지 및 계약보증금 국고귀속	1월	계약
6. 제15조 제1항 제6호에 해당하는 경우 - 위반횟수가 1회인 경우 - 위반횟수가 2회 이상인 경우	1월	계약
	3월	계약
7. 제15조 제1항 제7호에 해당하는 경우 - 1차 위반 - 2차 위반 - 3차 위반 : 해당 계약 해지	1월	세부품명
	3월	세부품명
	-	
8. 제15조 제1항 제8호에 해당하는 경우	6월	업체

거래정지 사유	거래정지	
	기간	대상
9. 제15조 제1항 제9호에 해당하는 경우 - 정지기간 종료일까지 거래정지 사유가 해소되지 아니하는 경우 정지기간이 1개월씩 추가되며 총 정지기간이 3개월 초과 시 계약해지 및 계약보증금 국고귀속	1월	계약
10. 제15조 제1항 제10호에 해당하는 경우 - 계약상대자에게 중대한 과실이 있는 경우 - 계약상대자에게 경미한 과실이 있는 경우	6월	계약
	3월	계약
11. 제15조 제1항 제11호에 해당하는 경우	6월	계약
12. 제15조 제1항 제12호에 해당하는 경우 가. 디지털서비스물에 등록된 인증, 원산지 등의 상품정보에 부합 하지 않는 제품을 납품한 경우 나. 그 밖에 정당한 사유 없이 계약조건을 위반하여 수요기관의 사업추진에 지장을 초래한 경우	2월	계약
	1월	계약

※ 주석

- ① 위 표에서 "세부품명"이라 함은 해당 계약상대자가 체결한 계약 품목 중 계약조건 위반 사항과 관련된 품목과 세부품명이 동일한 품목이 거래정지대상임을 의미한다.
- ② 위 표에서 "계약"이라 함은 해당 계약상대자가 체결한 계약 품목 중 계약조건 위반 사항과 관련된 품목과 동일 계약서에 포함된 모든 품목이 거래정지대상임을 의미한다.
- ③ 위 표에서 "업체"라 함은 해당 계약상대자가 체결한 모든 계약 품목이 거래정지대상임을 의미한다.

[별표 2]

디지털서비스 카탈로그계약 제안서평가 기준(예시)
(제25조 및 제33조 제1항 관련)

평가항목	내용	적정여부
서비스 적정성	제안한 서비스가 업무를 수행하기에 적정한가?	적정 or 부적정
서비스 지원체계	고객 요구사항 등 지속적 서비스 제공을 위한 체계는 적정한가?	적정 or 부적정
계약이행 가능성	부도 또는 파산 우려 등이 없고, 당해 계약을 적정하게 이행 할 수 있는가?	적정 or 부적정
제안가격	제안가격이 제안요청금액(또는 예산) 이하인가?	적정 or 부적정

※ 상기 평가항목은 수요기관의 이해를 돕기 위한 단순 예시이므로 수요기관에서는 수요목적에 따라 평가항목, 평가 내용 등을 별도로 작성하여 평가할 수 있음.

협약서

본 협약서는 ○○○○사업(이하 “본 사업”)의 수행에 있어 통합사업자(이하 “SI사업자”라 한다)와 디지털서비스공급자(이하 “공급자”라 한다)의 상호협력 의무에 관한 사항을 정함에 있다.

제1조(협약의 목적) 이 협약은 본 사업을 성공적으로 추진하기 위하여 SI사업자와 공급자 상호 간의 역할 및 책임을 명확히 함을 목적으로 한다.

제2조(기본원칙) SI사업자와 공급자는 본 사업의 성공적 수행을 위해 상호 협력 등 신의성실의 의무를 다하여야 하며, 수요기관의 요구 또는 조정사항 등에 대해 성실히 응하여야 한다.

제3조(역할 및 책임) ① SI사업자는 통합과 관련된 업무 및 하자치유의 책임을 지며, 공급자는 설
치·납품하는 소프트웨어의 기능, 성능, 품질에 대한 책임을 진다. 다만, 책임범위가 명확하지 않
는 경우 양자 간의 협의를 통하여 수요기관에 개선방안을 제시하여야 한다.

② 통합업무와 관련하여 SI사업자는 공급자의 작업일정, 내용, 품질 및 공정 등에 대해 조정하거나 협조를 요청할 수 있으며, 공급자는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 조정 및 협조 요청사항을 적시에 처리하고 그 결과를 SI사업자에게 제시하여야 한다.

③ 공급자는 제2항에 따른 SI사업자의 요청사항이 사업범위에 비추어 타당하지 아니하다고 판단하는 경우 수요기관에 조정을 요청할 수 있다.

④ 수요기관이 요구하는 경우 SI사업자와 공급자의 역할 및 책임을 상세히 명시한 세부협약을 따로 정할 수 있다.

제4조(분쟁 및 조정) ① SI사업자와 공급자는 본 협약과 관련하여 상호이견이 발생한 경우 상호 협의하여 해결하는 것을 원칙으로 한다.

② SI사업자 또는 공급자는 제1항에 따른 상호 협의가 결렬된 경우 수요기관에 분쟁조정을 요청할 수 있다.

③ 제2항에 따라 분쟁조정 요청을 받은 수요기관의 장은 본 협약당사자가 포함된 분쟁조정위원회를 설치하거나, 별도의 외부 분쟁조정기구를 통하여 조정을 실시할 수 있다.

20 년 월 일

통합사업자 (인)

공 급 자 (인)

기관장 귀하